

浅谈高校理工科学生知识产权保护*

郑桂民 任子利

西藏农牧学院, 西藏 林芝 860000

【内容摘要】改革开放以来,我国在法制建设领域取得了长足的发展进步。高等学校作为法制建设的重要组成部分,在践行全面依法治国战略进程中,也取得了很大的突破和进步。与此同时,高等学校在知识产权保护等领域仍然存在意识较为薄弱、管理体制存在漏洞等问题,极大影响了高校理工科学生知识产权的保护工作。对此,高校可联合政府以及社会组织等多方机构,加强学生法制思想教育,完善科研管理制度建设,强化社会普法宣传力度,为高校理工科学生知识产权的保护工作提出可靠借鉴。

【关键词】高校理工学生; 知识产权; 保护策略

中图分类号: D923.4

文献标识码: A

文章编号: 2095-4379-(2020) 28-0191-02

作者简介:郑桂民(1998-),女,河北迁西人,西藏农牧学院公共教学部 2017 级应用化学本科班,本科,研究方向:法律;通讯作者:任子利(1969-),男,河南卫辉人,博士研究生,西藏农牧学院动物科学学院动物科学教研室,教授,研究方向:动物繁殖与营养调控。

近年来,社会大力倡导诚信、创新的道德观念,着力打造尊重知识、诚信守法的知识产权社会新格局。高等院校作为创新人才培养的主要阵地,需要开展知识产权教育工作来保护创新型人才,加快建设创新型高等院校的战略目标进程。同时,由于高校产学研三方面建设逐渐步入正轨,为理工科教学科研工作的开展提供了有利条件。因此,高校应重视理工科学生知识产权保护工作,积极探索理工科科研成果的知识产权保护路径,促进我国知识产权事业进一步完善^[1]。

一、高校理工科学生知识产权保护的重要性

知识产权是法律赋予人类智力劳动成果的人身权利和财产权利。现阶段,我国与西方发达国家在知识产权保护方面还存在较大差距,因此,强化知识产权教育,提升全社会知识产权法律素养势在必行。高校作为知识产权教育的重要基地,应当在全校范围内大力培养学生知识产权维权意识,提升学生知识产权保护意识。

(一) 有利于建设法制校园

培养具备知识产权法律素养的科研人才是时代赋予高校的教育任务。在法制校园建设过程中,不仅需要强化校园规章制度,同时还应将法律思维与法制素养教育融入专业教育教学,提升广大师生的法制意识。以知识产权教育为例,高校为建设法制校园,可定期在校园内举办有关知识产权法律专题宣传、知识产权案例系列讲座等活

动,为学生营造良好知识产权教育校园环境,加快法制校园建设^[2]。

(二) 有利于践行国家法制教育方针

《国家知识产权战略纲要》中第 64 条明确提出,高等学校应将知识产权纳入高校学生综合素质考核范围,并且开设知识产权相关课程,不断壮大知识产权人才队伍,适应现代社会发展需求。这一战略已成为我国理工科院校当前需要探索的发展方向。同时,随着经济全球化的到来,我国要想建设法制国家,需要顺应时代发展潮流,从国家教育战略的高度推行知识产权教育,践行国家法制教育方针^[3]。

二、高校理工科学生知识产权保护中存在的问题

现阶段,我国各个高等院校在知识产权保护方面仍旧有一些不足之处,比如理工科学生知识产权保护意识较差、理工科专业科研项目运行中缺乏有效制度管理,导致科研成果出现偏差,以及当今社会大环境下,知识产权普法力度不大,极大制约了知识产权在高校理工科专业中的普及程度。对此,需要深入分析高校理工科学生在知识产权保护中出现的问题,以便找准问题根源。

(一) 知识产权保护意识较为薄弱

尽管我国颁布知识产权法律已有多多年,但是相对西方发达国家而言,我国社会普遍存在知识产权保护意识较差现象。以高校为例,我国高校

* 课题名称:做“双带头人”教师党支部书记,创建先进基层党组织探索与实践的研究(课题编号:D201806)。

理工科专业教学中,对知识产权保护方面的知识普及程度不高,仅仅在思政课教学中作了相关补充,导致学生对专利知识认识水平有限,缺乏知识产权保护意识。同时,随着当前社会经济的发展,高校中出现急功近利的偏激思想,一些学生奉行享乐主义、实用主义价值观念,导致理工科学生的科研项目创新能力较低,重复研究较多,能够推广应用的技术成果较少,极大限制了高校知识产权保护意识。

(二) 科研管理制度不够健全

影响我国知识产权建设工作顺利开展的因素不仅有理工科学生知识产权保护意识较弱问题,还有高校理工科科研管理制度不够健全问题。在很长一段时间内,高校科研项目在立项工作中,没有对该领域国内外的知识产权信息进行彻底地整理、预测、分析,未曾有效规避可能发生的知识产权风险。科研过程中对于国内外知识产权保护动态关注度不高,导致研究内容可能出现重复。由于师生缺乏全过程的知识产权管理,通常最后的科研结果也未能及时申请专利保护。虽然国家早在1999年便颁布了知识产权保护法律,但是大多院校并未设立专门的知识产权保护机构,使得广大师生科研创造性和积极性受到影响。

(三) 社会普法力度不足

我国知识产权法律制度现今仍然存在不足之处,导致社会市场对于知识产权保护机制认识较为模糊,社会大众自觉普法力度不足。首先,政府方面,政府相关部门缺乏对知识产权的监督意识,针对市场上出现的低价盗版科研产品,政府及相关部门所采取的制约政策力度不足,缺乏对市场的正确引导与处罚机制,惩罚作用不够明显。其次,社会大众方面,针对市场上出现的盗版产品,由于社会相关管理机构对于此类现象并未能做到及时普法,使得大多数人只能凭借自身朴素的道德观念谴责此类侵犯知识产权现象,缺乏借助知识产权维权意识,长此恶性循环,最终导致社会普法力度不足现象的发生。

三、高校理工科学生知识产权保护措施

《国家知识产权战略纲要》中强调,高校需加强知识产权教育,为学生营造良好校园知识产权保护氛围。在这一政策提出的大好形势下,我国高校提升学生知识产权保护意识,加强知识产权教育工作具有现实意义。对此,我们可从提升理工科学生法制思想、加强校园法制管理以及强化社会宣传力度等方面探索有效对策。

(一) 加强学生法制思想教育工作

理工科院校要想提升学生知识产权保护意识与能力,首要策略便是坚持“教育改革,观念先行”的教育观念,解决学生思想认识层面问题,将知识产权教育放到理工科教育工作的突出位置。首先,需要高校与地方各级政府部门合作,开展高校知识产权教育事业工作,具体可为学校知识产

权教育提供政策、资金等方面的支持,加大知识产权教育力度。高校及政府还可对国内从事知识产权教育的机构、律所进行实地调研,聘请社会各界知识产权人才到高校为学生普及知识产权保护的相关法律内容,提升学生法制思想意识。其次,高校还可构建校企联合模式,借助企业经费、人才资源,组建知识产权保护团队,专门负责保护企业以及理工科学生的科研成果。

(二) 完善理工科科研管理制度

为了进一步加强高校理工科学生知识产权保护意识,需要高校完善理工科科研管理制度。一方面,高校可加强人才流动管理工作。具体可健全博士生、硕士生与本科生集中管理制度,与参与科研人员签订保密协议以及违约相关责任,确保科研成果的严密性与有效性,使用科研成果一定要合法合规,尽量避免知识产权流失对学生合法科研成果造成的损害。另一方面,高校可建立知识产权管理部门,专门负责高校理工科知识产权的审核和保护工作,并且为知识产权管理部门引进专业人才、规划办公场所和运作经费,通过相关管理制度的完善提升理工科学生知识产权保护意识。

(三) 强化高校及社会普法宣传力度

高校知识产权教育过程中,不仅需要完善自身科研管理制度,强化大学生知识产权维权意识,同时还应结合政府及社会大众,加大知识产权普法宣传力度。具体可采取点面结合的宣传策略:点即针对高校这一特定群体,相关部门可采取针对性较强的宣传方式,比如文件下达、社会调研以及内部通报等形式,促使高校广大师生主动关注知识产权教育工作,提升学生知识产权保护意识;面即面向社会全体成员,包括企业、组织、高校等社会机构,社会各部门可采用定期发放报刊、电视广播、网络宣传以及广告传播等方式全方位将知识产权内容渗透于人们工作、学习、生活中,增强社会公众对知识产权保护的认同感以及责任感。

四、结语

当今时代发展主要依靠科学和技术支撑,放眼不同国家之间的竞争,除了人才竞争之外,便是以知识产权竞争为主的科技竞争。对于我国而言,要想在国际市场上占有一席之地,需要积极创新本国知识产权保护制度,提升国民知识产权思想意识,尤其在高校教育方面,要加大校园普法宣传力度,强化知识产权教育,为理工科学生知识产权维权意识的提升做好保障工作。

参考文献:

- [1]曾兴.高校理工科学生知识产权保护研究[J].法制与社会,2019(3):220-221.
- [2]高婧.高校学生知识产权认知现状分析与解决方法[J].河北农机,2019(4):86-88.
- [3]王海时,杨翰飞.高校理工科知识产权教育改革研究[J].法制与社会,2017(2):234-235.